

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7274/2546

บริษัท เอราวิณประกันภัย จำกัด
นาย ดำริ ม่วงกล่อม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 227, มาตรา 880

ขณะฟ้องคดีโจทก์ยังมีได้ชำระเงินค่าซ่อมรถยนต์คันที่รับประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุยังไม่เสร็จ แต่การที่โจทก์นำรถยนต์ไปให้อู่ทำการซ่อมและทางอู่ได้รับทำการซ่อมให้ในราคาที่ตกลงกันไว้แล้ว โจทก์ย่อมมีความผูกพันที่จะต้องชำระค่าซ่อมตามจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ ทั้งต่อมาทางอู่ได้ทำการซ่อมรถยนต์จนเสร็จและมอบรถยนต์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปเรียบร้อยแล้ว จึงถือได้ว่าโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามจำนวนเงินราคาค่าจ้างที่ได้ตกลงไว้กับอู่ โจทก์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าของรถยนต์มาเรียกร้องค่าซ่อมรถยนต์จากจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบโจทก์ในฐานะโจทก์เป็นผู้รับช่วงสิทธิ โจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ได้อำนาจเงินจำนวนนั้นไป โจทก์จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ให้อู่ไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2542 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากโจทก์ฟ้องแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2542 จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค - 627 ปทุมธานีไว้จากนายอดุลย์ จันทรอำรุง ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 89 - 8453 กรุงเทพมหานคร ไว้จากจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2540 นายอดุลย์ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค - 627 ปทุมธานี ไปตามถนนสายรังสิต - นครนายก จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 89 - 8453 กรุงเทพมหานคร ในทางการที่จ้างหรือกิจการของจำเลยที่ 2 สวนทางมาแล้วเฉี่ยวชนกับรถยนต์ของนายอดุลย์เป็นเหตุให้นายอดุลย์ได้รับบาดเจ็บสาหัส นางจินตนา จันทรอำรุงและเด็กชายदनัย จันทรอำรุง ซึ่งโดยสารมาด้วยถึงแก่ความตาย โจทก์ได้จัดการซ่อมรถยนต์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เสียค่าซ่อมเป็นเงิน 370,000 บาท และจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากผู้ประสบภัยจากรถให้แก่นายอดุลย์เป็นเงิน 10,000 บาทและในฐานะทายาทของนางจินตนา กับเด็กชายदनัยอีกรายละ 10,000 บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิมาไล่เบี้ยจากจำเลยทั้งสาม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์ยังไม่จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ จึงไม่มีอำนาจรับช่วงสิทธิ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่น

นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2540 เวลาประมาณ 22 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 89 - 8453 กรุงเทพมหานครของจำเลยที่ 2 ซึ่งเอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 3 ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 โดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค - 627 ปทุมธานี ของนายอดุลย์ จันทรอำรุง ได้รับความเสียหาย นายอดุลย์ได้รับบาดเจ็บสาหัสนางจินตนา จันทรอำรุง และเด็กชายदनัย จันทรอำรุง ซึ่งโดยสารมาด้วยถึงแก่ความตายโจทก์ได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ให้แก่นายอดุลย์ทั้งในฐานะส่วนตัวและในฐานะทายาทของนางจินตนา กับเด็กชายदनัยรวมเป็นเงิน 30,000 บาท และได้นำรถยนต์คันดังกล่าวเข้าซ่อมที่อู่โดยจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2542 โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 2 ตุลาคม 2541 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกค่าซ่อมรถยนต์จากจำเลยทั้งสามได้หรือไม่เห็นว่า แม้ขณะฟ้องคดีนี้โจทก์ยังมีได้ชำระเงินค่าซ่อมรถยนต์คันที่รับประกันภัยเนื่องจากอยู่ยังซ่อมรถยนต์คันดังกล่าวไม่เสร็จก็ตาม แต่การที่โจทก์นำรถยนต์คันที่รับประกันภัยไปให้อู่ทำการซ่อมและทางอู่ได้รับทำการซ่อมให้ในราคาที่ตกลงกันไว้นั้น โจทก์ย่อมมีความผูกพันที่จะต้องชำระค่าซ่อมให้แก่ผู้ทำการซ่อมตามจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ ทั้งข้อเท็จจริงก็ปรากฏต่อมาว่าทางอู่ได้ทำการซ่อมรถยนต์จนเสร็จและมอบรถยนต์ให้แก่นายอดุลย์ไปเรียบร้อยแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วตามจำนวนเงินราคาค่าจ้างที่ได้

ตกลงไว้กับผู้ทำการซ่อม โจทก์ยอมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าของรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยมาเรียกร้องค่าซ่อมรถยนต์จำนวนดังกล่าวจากจำเลยทั้งสามได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 วรรคหนึ่ง

ส่วนปัญหาว่า จำเลยทั้งสามจะต้องชดใช้ค่าซ่อมรถยนต์แก่โจทก์เพียงใดนั้น ปัญหานี้ศาลล่างทั้งสองยังไม่ได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลล่างทั้งสองพิจารณาพิพากษาใหม่ ปัญหานี้โจทก์นำสืบว่า รถคันที่โจทก์รับประกันภัยไว้เสียหายในส่วนหน้าทั้งหมดตามภาพถ่ายหมาย จ.8 โจทก์ได้นำไปซ่อมอยู่ยอดการช่างเสียค่าซ่อมเป็นเงินทั้งสิ้น 370,000 บาท โจทก์ได้ชำระค่าซ่อมไปครบถ้วนแล้วตามใบเสร็จรับเงินหมาย จ.15 จำเลยที่ 3 ไม่สืบพยานบุคคล โดยส่งกรมธรรม์เอกสารหมาย ล.1 เห็นว่า เมื่อพิจารณาสภาพรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยตามภาพถ่ายหมาย จ.8 แล้วรถยนต์ถูกชนได้รับความเสียหายมากโดยเฉพาะบริเวณตอนหน้า และได้ความจากนายธวัชณ์ เทียนแก้ว ผู้จัดการอยู่ยอดการช่างผู้ซ่อมรถยนต์คันนี้ว่า ทางผู้ตกลงซ่อมโดยคิดค่าแรงและค่าอะไหล่แบบราคาเหมาซ่อมเป็นเงิน 370,000 บาท ในการซ่อมจะต้องตัดส่วนหน้าของรถทิ้ง อะไหล่ที่ใช้ซ่อมมีทั้งของเก่าและของใหม่ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่มือสองมีส่วนที่ยังคงใช้ของเดิมเช่น แผงหลังเครื่อง คัสซี และเครื่องยนต์ซึ่งมีการเปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นที่ได้รับความเสียหาย ผู้ได้ซ่อมรถยนต์คันดังกล่าวเสร็จแล้วและได้รับเงินค่าซ่อมจากโจทก์ครบถ้วนแล้วตามสำเนาใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ.15 ส่วนฝ่ายจำเลยไม่ได้นำสืบโต้แย้งเป็นอย่างอื่น พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า โจทก์ได้เสียค่าซ่อมรถยนต์ไปเป็นเงิน 370,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัย จำเลยทั้งสามจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าซ่อมรถยนต์แก่โจทก์ แต่เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เอกสารหมาย ล.1 ที่จำเลยที่ 2 ทำกับจำเลยที่ 3 ข้อ 2.3 ระบุให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่เกิน 250,000 บาท ต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง จำเลยที่

3 จึงร่วมรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินดังกล่าว สำหรับดอกเบี้ยของค่าซ่อมรถยนต์ที่โจทก์
ขอมานับแต่วันฟ้องนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้รับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะ
โจทก์เป็นผู้รับช่วงสิทธิ โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้คิดดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวนับแต่วันที่
ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นไป คดีนี้โจทก์จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ให้คู่ไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2542 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่
17 สิงหาคม 2542 จนกว่าจะชำระเสร็จที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็น
พ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระค่าเสียหายเป็นค่าซ่อม
รถยนต์แก่โจทก์อีกจำนวน 370,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับ
แต่วันที่ 17 สิงหาคม 2542 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับ
ผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในค่าเสียหายดังกล่าวจำนวน 250,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2542 จนกว่าจะชำระเสร็จ
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วีระชาติ เอี่ยมประไพ-อรพินท์ เศรษฐมานิต-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ผู้รับประกันภัยจะมีสิทธิรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่ผู้รับประกันภัยได้ใช้ให้ผู้เอาประกันภัยคืนจากบุคคลภายนอกผู้กระทำละเมิดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 ก็ต่อเมื่อผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ซึ่งการใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น มาตรา 877(1) ให้ใช้เพื่อจำนวนวินาศภัยอันแท้จริง โดยมาตรา 877 วรรคสอง ให้ตีราคาจำนวนวินาศจริง ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น แต่กรณีที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย ผู้รับประกันภัยอาจใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินค่าซ่อมให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปทำการซ่อมเอง หรือผู้รับประกันภัยเป็นผู้นำรถยนต์ไปซ่อมให้ก็ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1660/2518) สำหรับกรณีที่ผู้รับประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินค่าซ่อมให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากบุคคลที่กระทำละเมิดได้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ใช้เงินค่าซ่อมอันเป็นวันที่เกิดการรับช่วงสิทธิตามมาตรา 880(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6246/2540, 1818/2541) มิใช่ นับแต่วันทำละเมิดซึ่งเป็นวันผิดนัดตามมาตรา 206 และมาตรา 224 ส่วนกรณีที่ผู้เอาสินไหมทดแทนโดยผู้รับประกันภัยนำรถยนต์ไปซ่อมให้ วันรับช่วงสิทธิที่จะเป็นฐานของวันเริ่มคิดดอกเบี้ยดังกล่าว น่าจะหมายถึงวันที่ทำการซ่อมแซมเสร็จ แม้ผู้รับประกันภัยจะมีได้ทำการซ่อมเองแต่อาจให้ผู้อื่นหรือที่เรียกว่าผู้ซ่อมให้ก็ตาม เนื่องจากผู้รับประกันภัยมีสิทธิฟ้องผู้กระทำละเมิดได้โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้รับประกันภัยจะได้มีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ที่ทำการซ่อมรถยนต์แล้วหรือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1006/2503) คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่จนเสร็จและส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องจำเลยได้แม้โจทก์จะยังไม่ได้จ่ายค่าซ่อมให้อู่ไปก็ตาม แต่ศาลฎีกากลับมิได้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ซ่อมรถยนต์เสร็จ โดยให้คิดตั้งแต่วันที่โจทก์จ่ายค่าซ่อมให้อู่ไปซึ่งเป็นเวลาหลังจากวันที่โจทก์ยื่นฟ้อง ข้อวินิจฉัยเรื่องอำนาจฟ้องกับวันเริ่มคิดดอกเบี้ยที่เกิดจากการรับช่วง

สิทธิในสิทธิอันเดียวกันจึงมิได้ไปทางเดียวกัน ถ้าจะให้ไปในทางเดียวกันก็น่าจะให้
คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้องเช่นกัน ไพโรจน์ วายุภาพ